

[별표 4] <신설 2009.11.27>

벌점 부과기준 및 벌점에 따른 사업면허취소·감차명령 등의 기준(제43조의2제2항 관련)

1. 벌점 부과기준

- 가. 과태료 처분을 받은 경우: 10만원당 1점. 다만, 법 제21조제1항을 위반하여 과태료 처분을 받은 경우에는 10만원당 2점, 법 제26조제1호·제2호 및 제4호에 위반하여 과태료 처분을 받은 경우에는 10만원당 5점
- 나. 운행정지·사업일부정지 또는 사업전부정지 처분을 받은 경우: 자동차 1대 1일당 2점
- 다. 법 제88조에 따라 사업일부정지 또는 사업전부정지 처분을 갈음하여 과징금 처분을 받은 경우: 과징금 10만원당 1점
- 라. 감차명령을 받은 경우: 1대당 600점

2. 처분기준 벌점 산정: 사업자별로 위반지수와 연간 평균 벌점을 산정하고 두 값을 곱한 값을 사업자의 처분기준 벌점으로 산정

가. 위반지수(연간 사업자별 위반 정도): $(\text{위반건수}/\text{보유대수}) \times 10$

나. 연간 평균 벌점: 연간 총 벌점/보유대수

3. 처분기준

- 가. 사업면허취소: 사업자의 최근 2년 동안 처분기준 벌점의 합이 3,000점 이상인 경우
- 나. 감차명령[사업자가 보유한 자동차 총수의 10퍼센트에 해당하는 자동차수(소수점 이하는 버린다)를 감(減)하는 명령을 말하며, 일반택시운송사업자만 해당한다]: 사업자의 최근 2년 동안 처분기준 벌점의 합이 2,400점 이상 3,000점 미만인 경우